

1506089-16.2020.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... e duvidosas no sentido da existência de tráfico. Primeiro porque não houve visualização de atividade (troca com terceira pessoa, por exemplo) que pudesse indicar a mercancia ilegal. Segundo porque a quantidade de droga encontrada, treze porções de maconha, pesando 28,9g, por si só, não é, isoladamente, indicativa de tráfico. É plausível que um usuário porte tal quantidade. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506089-16.2020.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506089-16.2020.8.26.0114

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2179115/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 8224997 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,
1887/20/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2179115 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALYSSON CHENCHI DA LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

ALYSSON CHENCHI DA LUZ foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 15 de abril de 2020, por volta das 16h30min, no interior do estabelecimento prisional denominado "Centro de Progressão Penitenciário Professor Ataliba Nogueira", situado na Rodovia SP 101, 04, Vila Lunardi, nesta comarca de Campinas, ALYSSON CHENCHI DA LUZ trazia consigo, para fins de traficância, 28,9g de "Cannabis sativa L.", popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 129) e apresentou Defesa Prévia (fls. 148/155). A denúncia foi recebida (fls. 161/163) e o réu foi devidamente citado (fls. 209). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente em parte.

As provas carreadas aos autos indicam que o réu praticou o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, não de tráfico de drogas que lhe foi imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 6/8, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fl. 9 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 25/27, com resultado positivo para maconha.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou a traficância. Assumiu a propriedade da droga, relatando que achou a maconha no muro do presídio e as engoliu para ingressar no estabelecimento prisional, pois era usuário de drogas e as consumiria posteriormente, negando que fosse oferecer o entorpecente a outros detentos.

O agente penitenciário Marcos Antonio de Azevedo Prado, em Juízo, afirmou que o réu voltava de seu trabalho no açougue situado em anexo do presídio, quando foi constatada a existência de 13 porções de maconha em seu abdômen ao passar pelo equipamento Body Scanner. Relatou que o réu, no próprio presídio, expeliu voluntariamente todo o entorpecente e, posteriormente, passou por atendimento médico.

O agente penitenciário Marcos Rene Ramos, em Juízo, disse não se recordar dos fatos.

Essas as provas produzidas. Conforme a manifestação ministerial final, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não autorizam a prolação de sentença condenatória, sendo de rigor a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28, Lei 11.343/06.

As provas produzidas são frágeis e duvidosas no sentido da existência de tráfico. Primeiro porque não houve visualização de atividade (troca com terceira pessoa, por exemplo) que pudesse indicar a mercancia ilegal. Segundo porque a quantidade de droga encontrada, treze porções de maconha, pesando 28,9g, por si só, não é, isoladamente, indicativa de tráfico. É plausível que um usuário porte tal quantidade.

Vale destacar que o acusado negou a traficância, afirmando que é usuário de drogas e que o entorpecente destinava-se para consumo pessoal.

Os agentes penitenciários, por sua vez, ouvidos em Juízo, confirmaram a pequena quantidade de droga (treze porções de maconha) apreendida com o acusado, bem como a inexistência de outros indícios que sugerissem o tráfico.

Assim, plausível a versão apresentada pelo acusado no sentido de que a droga com ele encontrada seria para consumo próprio.

Para formação da convicção condenatória seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal. Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando - aplicação do princípio in dubio pro reo” - RT 841/520. “ENTORPECENTE - Tráfico - Desclassificação para o uso próprio - Admissibilidade - Pequena quantidade de droga apreendida - Meras denúncias anônimas que não são suficientes para vincular o acusado à mercancia ilegal - Inteligência do art.16 da Lei 6368/76” - RT 842/527.

Restou apenas a certeza de que o inculpado estava com drogas, mas como dito acima em pequena quantidade e, de forma isolada, sem aptidão para configurar o delito imputado.

Assim, deve haver desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial para desclassificar a conduta imputada ao réu ALYSSON CHENCHI DA LUZ para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, em face de sua reincidência (fls. 120/121).

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA